

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1819/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
ร้อยตำรวจตรี วิม วัน หวัง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 268

ป.วิ.พ. มาตรา 95

จำเลยยอมรับต่อเจ้าพนักงานตำรวจที่กองกำลังพล กรมตำรวจว่าจำเลยเป็นผู้แก้ไขตำแหน่งและเลขประจำตำแหน่งในบันทึกการขอ บรรจุ ข้าราชการตำรวจที่ผู้บังคับบัญชาของจำเลยจะเสนอแต่งตั้งให้จำเลยดำรงตำแหน่งของสารวัตรปกครองป้องกันสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่นเป็นตำแหน่งรองสารวัตรปกครองป้องกันสถานีตำรวจนครบาล ชนะสงคราม ดังนี้ เป็นคำบอกเล่าที่ทำให้ตนเองเสียประโยชน์จึงรับฟังได้.

จำเลยปลอมเอกสารบันทึกการขอ บรรจุ ข้าราชการตำรวจอันเป็นเอกสารราชการขณะเอกสารดังกล่าวถูกส่งไปตามสายงานจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลถึงอธิบดีกรมตำรวจและยังคงค้างอยู่ที่กองกำลังพล กรมตำรวจ ย่อมเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองกำลังพล ที่จะเสนอเอกสารดังกล่าวไปตามลำดับจนถึงอธิบดีกรมตำรวจ จำเลยมิใช่เป็นผู้ใช้หรืออ้างเอกสารดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่กองกำลังพลโดยวิธีแนบเรื่องไปตามลำดับจนถึงอธิบดีกรมตำรวจ จำเลยจึงไม่มีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 268.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 83, 91, 264, 265 และ 268 ริบเอกสารปลอม

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 จำคุก 2 ปี และปรับ 6,000 บาท ลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี 4 เดือน และปรับ 4,000 บาท รอการลงโทษจำคุกไว้ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับจัดการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ได้ความว่าเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2523 พลตำรวจตรีเถลิงศักดิ์ สังฆะตะวรรณ ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจนครบาลเหนือ ได้ทำบันทึกเสนอขอบรรจุจำเลยให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในตำแหน่ง รอง สว.ป.สน.ประจำชั้น เลขประจำตำแหน่งที่สน.1 - 279 ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.5 พลตำรวจโทเสน่ห์ สิทธิพันธ์ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจึงทำบันทึกข้อความลงวันที่ 24 มิถุนายน 2523 ถึงอธิบดีกรมตำรวจตามที่กองบังคับการตำรวจนครบาลเหนือ เสนอดังปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายเอกสารหมาย จ.7 แต่ปรากฏว่าต้นฉบับบันทึกข้อความของพลตำรวจโทเสน่ห์ดังกล่าวถูกแก้ไขโดยวิธีการลบข้อความว่า "รอง สว.ป.สน.ประจำชั้น" และเลข "279" ออกแล้วพิมพ์ข้อความว่า "รอง สว.ป.สน.ชนะสงคราม" และเลข "99" ลงไปแทนดังปรากฏตามเอกสารหมาย จ.2

เป็นผลให้กรมตำรวจมีคำสั่งที่ 1217/2523 ลงวันที่ 4 กันยายน 2523 แต่งตั้งให้ จำเลยไปดำรงตำแหน่ง รอง สวป.สน.ชนะสงครามปรากฏตามเอกสารหมายเลข 3.3 หลังจากคำสั่งกรมตำรวจตามเอกสารหมายเลข 3.3 ออกแล้ว ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลตรวจสอบพบว่า ตำแหน่งของจำเลยในคำสั่งของกรมตำรวจไม่ตรงตามที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเสนอจึงมีการตรวจสอบดังปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.10 จ.11 และพบว่ามิมีบันทึกข้อความของพลตำรวจโทเสน่ห์ถึงอธิบดีกรมตำรวจตามเอกสารหมายเลข จ.2 ถูกแก้ไข โจทก์จึงฟ้องกล่าวหาว่าจำเลยร่วมกับพวก ทำการปลอมเอกสารของทางราชการ นำเอกสารดังกล่าวไปใช้ และอ้างแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำลังพล จำเลยต่อสู้ว่าคำสั่งกรมตำรวจตามเอกสารหมายเลข 3.3 เป็นคำสั่งที่ถูกต้อง จำเลยไม่ได้กระทำความผิด

สำหรับปัญหาที่ว่า คำสั่งกรมตำรวจตามเอกสารหมายเลข 3.3 เป็นคำสั่งที่ถูกต้องหรือไม่นั้น เห็นว่า ตามฎีกาของจำเลยก็ยอมรับว่ามีบันทึกข้อความของพลตำรวจโทเสน่ห์ สิทธิพันธ์ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลถึงอธิบดีกรมตำรวจที่ขอบรรจุจำเลยให้ตรงตามคุณสมบัติถูกปลอมโดยลบข้อความเดิมที่ว่า "รอง สวป.สน.ประชาชื่น" และเลขตำแหน่งที่ "สน.1 - 279" ออกแล้วพิมพ์ข้อความใหม่ลงไปแทนว่า "รอง สวป.สน.ชนะสงคราม" เลขตำแหน่งที่ "สน.1 - 99" ดังนั้น ปัญหาวินิจฉัยจึงมีเพียงว่า จำเลยได้ร่วมกับพวกปลอมและใช้เอกสารดังกล่าวตามฟ้องหรือไม่

ได้ตรวจสอบพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายแล้ว ร้อยตำรวจตรีไพบูลย์เบิกความตอบโจทก์ว่า ราวกลางเดือนมิถุนายน 2523 ตำรวจที่ขอปรับคุณสมบัติกว่า 10 คนรวมทั้งจำเลยได้ไปติดตามเรื่องของแต่ละคนที่ร้อยตำรวจตรีไพบูลย์ จำเลยได้หยิบเอาแฟ้มเรื่องของจำเลยที่วางบนโต๊ะไปดูทางด้านหลังห้องทำงานของร้อยตำรวจตรีไพบูลย์ประมาณ 10-20 นาทีจึงนำมาคืน และตอบคำถามนายจำเลยว่า เมื่อจำเลยนำแฟ้มมาคืนนั้นร้อยตำรวจตรีไพบูลย์สังเกตว่ามีร่องรอยลบด้วยยาลบหมึกขาว ๆ

แต่ก็มีได้สนใจโดยคิดว่าต้นสังกัดเป็นผู้แก้ไข คำเบิกความของร้อยตำรวจตรีไพบูลย์ดังกล่าวนี้ ศาลฎีกาเห็นว่ารับฟังได้ เพราะร้อยตำรวจตรีไพบูลย์เป็นเพื่อนของจำเลย เข้ารับการอบรมเพื่อปรับคุณวุฒิวันที่ 24 พร้อมกัน ทั้งร้อยตำรวจตรีไพบูลย์กับจำเลยก็ไม่มีสาเหตุกันมาก่อน จึงไม่มีเหตุที่จะระแวงว่าร้อยตำรวจตรีไพบูลย์จะเบิกความปรักปรำจำเลย

นอกจากร้อยตำรวจตรีไพบูลย์แล้ว โจทก์ยังได้อ้างพันตำรวจตรีอารมณ์ ไชยปะว่าที่พันตำรวจตรีบรรจง ต้นศยานนท์พันตำรวจเอกสุเทพ ธรรมรักษ์ พันตำรวจเอกวาสนา เพิ่มลาภ และพลตำรวจตรีสนอง วัฒนวรานุกร มาเบิกความเป็นพยานว่า เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2523 หลังจากมีข่าวเรื่องคำสั่งแต่งตั้งจำเลยถูกแก้ไขแล้วจำเลยได้มาที่กองกำลังพล พันตำรวจตรีอารมณ์ และว่าที่พันตำรวจตรีบรรจงจึงได้เชิญจำเลยไปพบ พันตำรวจเอกสุเทพพร้อมกับร้อยตำรวจตรีไพบูลย์ จำเลยก็ได้ยอมรับต่อพันตำรวจเอกสุเทพว่า จำเลยเป็นคนแก้ไขตำแหน่งและเลขประจำตำแหน่งในเอกสารหมายเลข จ.2 รุ่งขึ้นวันที่ 4 กันยายน 2523 เมื่อจำเลยมาพบพันตำรวจเอกวาสนา จำเลยก็ยอมรับต่อพันตำรวจเอกวาสนาต่อหน้าพลตำรวจตรีสนองว่าจำเลยเป็นผู้แก้ไขตำแหน่งและเลขประจำตำแหน่งในเอกสารหมายเลข จ.2 คำพยานโจทก์ดังกล่าวสอดคล้องต้องกันและเป็นคำเบิกความของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไม่มีเหตุที่น่าสงสัยว่าจะเบิกความกลั่นแกล้งจำเลย แม้จะเป็นคำบอกเล่า แต่เป็นคำบอกเล่าที่ทำให้ตนเองเสียประโยชน์จึงรับฟังได้...

สำหรับปัญหาตามฎีกาของโจทก์ที่ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 ด้วยนั้น เห็นว่า ตามข้อเท็จจริงได้ความว่า เอกสารหมายเลข จ.2 เป็นบันทึกข้อความของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลขอบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตำรวจรวมทั้งจำเลยตามคุณวุฒิ ถึงอธิบดีกรมตำรวจ แต่ในขณะที่เอกสารดังกล่าวถูกส่งไปตามสายงานและค้างที่กองกำลังพล จำเลยและพวกได้ร่วมกันแก้ไขข้อความใน

เอกสารนั้นดังนี้ จะว่าจำเลยเป็นผู้ใช้หรืออ้างเอกสารดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่กองกำลัง
พลโดยวิธีแนบเรื่องไปตามลำดับจนถึงอธิบดีกรมตำรวจหาได้ไม่เพราะเป็นหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่กองกำลังพลที่จะเป็นผู้เสนอเอกสารดังกล่าวไปตามลำดับจนถึงอธิบดีกรม
ตำรวจอยู่แล้ว...

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา265
จำคุก 2 ปี ลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา78 คง
เหลือโทษจำคุก 1 ปี 4 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ชูเชิด รักตะบุตร-เชียร ยุงทอง-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>